TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°199-2026*

Santiago, seis de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A foja 2240, reclama don Giovanni Oscar Calderón Bassi, candidato a senador por la Circunscripción Senatorial N°4, Región de Atacama, en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco, contra la resolución N°G823, de siete de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones su cuenta general de ingresos y gastos electorales, mantuvo las observaciones N°11, N°16 y N°19 y rechazó gastos por $6.760.312, mantuvo la observación N°20, sobre gastos no declarados por $12.383.127, derivó los antecedentes de las observaciones N°16 y N°20 a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral y autorizó un reembolso de $6.754.269. El recurso se presentó por el sistema del Servicio Electoral el trece de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 2396). Pide que se tengan por subsanadas las observaciones N°11, N°16 y N°19, que se desestimen los gastos tenidos por no declarados y que se recalcule el reembolso sobre la base real de la deuda electoral, hasta el máximo legal (fojas 2259 y 2260);

2°) Que, la observación N°11 recae sobre el arriendo del departamento de Copiapó que sirvió de sede de la campaña y de alojamiento del candidato, por $2.850.000, declarado sin documento tributario (foja 448). La candidatura explicó que la arrendadora es una persona natural que no emite boleta ni factura, y acompañó el contrato de arrendamiento de quince de septiembre de dos mil veinticinco, que fija una renta mensual de $950.000 pagadera a la corredora que administra el inmueble, las cartolas de la cuenta electoral con las transferencias a la corredora y una declaración jurada de la administradora electoral (fojas 1999 a 2017). El Servicio Electoral mantuvo la observación y rechazó el gasto, porque no se acompañó la documentación tributaria de respaldo ni medios de comprobación del servicio (considerando 6°, foja 2227);

3°) Que, el reparo es sólo documental: el Servicio Electoral no discute que el arriendo existió, que el departamento se usó para la campaña ni que la renta se pagó. Es un gasto de la letra c) del artículo 2 de la Ley N°19.884, informado conforme al artículo 44 bis (foja 13), declarado como pagado y no pedido en

reembolso. La falta de boleta o factura impide el reembolso de un gasto pendiente de pago, que el artículo 17 sujeta a esos documentos (Rol N°177-2026), pero no basta para tener por inexistente un gasto ya pagado cuando los demás documentos y comprobantes acompañados lo acreditan (artículo 50). Así ocurre aquí: el contrato de arrendamiento, con firmas autorizadas ante notario, fija la renta y designa a la corredora que la recibe; las cartolas de la cuenta electoral prueban el pago de dos rentas de $950.000 a esa corredora, una, en dos transferencias del seis y del siete de octubre, y otra el tres de noviembre de dos mil veinticinco (fojas 2000, 2001 y 2007); y ante este Tribunal el candidato acompaña un registro fotográfico del uso del inmueble (fojas 2292 a 2300). En esa parte, por $1.900.000, el gasto está acreditado y la observación se levanta. La tercera renta, en cambio, se habría pagado "en efectivo al inicio del contrato" (foja 1999), sin recibo ni comprobante, pese a que el Servicio Electoral lo pidió expresamente, y, de haberse pagado así, lo habría sido con dinero que no ingresó a la cuenta electoral, que no registra aporte propio (artículo 19); en esa parte, por $950.000, la observación se mantiene;

4°) Que, la observación N°16 recae sobre el trabajo voluntario de una brigadista, valorizado en $210.000 en la cuenta, respecto de quien el Servicio Electoral verificó que es extranjera no habilitada para sufragar (fojas 449 y 1908). Al responder el oficio, la administradora electoral reconoció el error y se mostró dispuesta a excluir el registro (foja 2090); ante este Tribunal, el candidato sostiene que la valorización se hizo precisamente para cumplir la ley y que no corresponde sancionar ese celo (fojas 2243 y 2244). El trabajo voluntario valorizado es un aporte, y el artículo 24 de la Ley N°19.884 prohíbe los aportes de extranjeros, salvo los habilitados para sufragar, sin distinguir según la buena fe ni el monto. Mantener la observación no castiga el celo de la candidatura: sólo excluye de la cuenta un aporte que la ley no admite. Por eso, la observación se mantiene;

5°) Que, la observación N°19 recae sobre $3.700.312 de gastos menores y frecuentes rendidos mediante boletas: sesenta y dos boletas por $2.116.453, de alimentación, transporte y

estacionamientos en Santiago, fuera de la circunscripción; nueve boletas por $678.637, por consumos que incluyen alcohol; y ocho boletas por $905.222 que no cumplen los requisitos del artículo 2 (foja 1909). Al responder el oficio, la administradora electoral reconoció que algunas boletas del primer grupo no pudieron respaldarse, aceptó la improcedencia de las del segundo y pidió descontar las del tercero, salvo una, de mantención de un vehículo (fojas 2189 y 2190). El Servicio Electoral mantuvo la observación y rechazó el gasto (considerando 8°, fojas 2228 a 2230). La ley no limita el gasto electoral al territorio de la candidatura, pero exige que se haga con ocasión y a propósito de actos electorales y que los gastos menores se declaren detalladamente (artículo 2). Ante este Tribunal, el candidato acompaña registros de seis participaciones en un programa de televisión en Santiago (fojas 2282 a 2291), que no se vinculan a boleta ni fecha alguna, y la planilla con el detalle de las boletas que anuncia (foja 2259) no se acompañó; respecto del alcohol, la cifra de $114.150 que ahora afirma no tiene respaldo, y nada acredita qué parte del tercer grupo sería gasto electoral ni cuánto vale la boleta del vehículo. Nada permite, así, distinguir qué consumos corresponden a actividades de la campaña. Por eso, la observación se mantiene;

6°) Que, la observación N°20 se refiere a siete documentos tributarios emitidos al candidato, detectados por el Servicio Electoral con los antecedentes en su poder conforme al artículo 53 de la Ley N°19.884, y a $250.000 de publicidad de Enfoque Digital, que tuvo por gastos no declarados por $12.383.127, con derivación de los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral (considerando 9°; fojas 1910, 2230 y 2231). Ninguno de ellos es un gasto no declarado. Cuatro fueron anulados por sus emisores durante la campaña, el mismo día de su emisión o días después, antes de que la cuenta se rindiera, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, y así lo registró y comunicó el Servicio de Impuestos Internos: la boleta N°193 de don Isaías Daniel Toledo Vera, emitida y anulada el treinta de octubre de dos mil veinticinco y reemplazada ese día por la N°194, que está en la cuenta; la boleta N°164 de doña María Macarena Cox Astorga, de trece de noviembre, anulada al día siguiente; la boleta N°3 de don

Gian Franco Bassi de Lartundo, de trece de noviembre, anulada el veinticinco de ese mes; y la factura N°184 de Radiocomunicaciones Pronort Limitada, de catorce de noviembre, anulada ese mismo día por la nota de crédito N°116 y reemplazada por la N°185, que está en la cuenta (informes mensuales de boletas recibidas de octubre y noviembre de dos mil veinticinco, correos del Servicio de Impuestos Internos que comunican cada anulación y verificación de la nota de crédito, fojas 2280, 2281, 2301 a 2303 y 2337 a 2342). El propio oficio del Servicio Electoral advirtió que algunos de esos documentos estaban anulados (foja 1910). Los demás ya estaban en la cuenta: la factura N°20 de Pin Media SpA es el documento válido del gasto rendido con la N°19, anulada por la nota de crédito N°2 de catorce de noviembre de dos mil veinticinco, y la propia resolución lo tuvo por acreditado al subsanar la observación N°8, como hizo con la boleta N°168 de doña María Macarena Cox Astorga en la observación N°12 y con la factura N°6440 de Madero Comunicaciones Limitada y los $250.000 de Enfoque Digital en la observación N°14 (considerando 10°; fojas 1904, 2232, 2313 y 2314); y la factura N°216 de Global Medios está rendida en el formulario de gastos (foja 444). Así, resulta contradictorio tener por no declarados gastos anulados o que la propia resolución da por acreditados. Por eso, esta observación se levanta en cuanto tiene por no declarados $12.383.127. Subsiste sólo un gasto no declarado, que la propia candidatura reconoce omitido: la boleta N°4 de don Gian Franco Bassi de Lartundo, por $1.077.000, pagada desde la cuenta electoral (fojas 2333, 2334 y 2386 a 2391);

7°) En cuanto al reembolso, la cuenta lo solicitó por el crédito con mandato del Banco Estado, una cesión de derechos y siete documentos pendientes de pago (considerando 12°; fojas 46, 47 y 2222). El Servicio Electoral lo autorizó sólo respecto del crédito, por una suma inferior al máximo legal, y no autorizó nada por los documentos pendientes de pago, porque descontó del máximo un "saldo" que corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos del cuadro final de la cuenta (considerandos 13° y 14°; resuelvo 2°; foja 2221). Ante este Tribunal explica que los gastos rechazados "determinaron la existencia de un mayor aporte" disponible para pagar esos documentos (fojas 2427 y 2428 TCE). Ese

mayor aporte, sin embargo, no existe: los ingresos del cuadro final incluyen como "aporte propio" el reembolso pedido por los documentos pendientes de pago, que la candidatura nunca declaró ni recibió y que el propio Servicio Electoral reclasificó así al no autorizarlo (fojas 2192 y 2218). Un documento pendiente de pago no es dinero recibido que pueda sobrar, y los gastos rechazados en las observaciones N°11 y N°19 ya estaban pagados: su rechazo no devuelve fondos a la cuenta. El reembolso del artículo 17 de la Ley N°19.884 procede sobre los gastos aceptados, pendientes de pago y no financiados con otros aportes, con la preferencia del artículo 16 para la institución financiera acreedora. Corresponde, por lo tanto, que el Servicio Electoral lo determine de nuevo, sin esa rebaja, respecto del crédito con mandato y de los documentos pendientes de pago vigentes que cumplan esos requisitos, sin exceder el máximo legal; y

8°) En consecuencia, el gasto rechazado queda en $4.860.312, el 4,4% de los $110.506.475 declarados, y el gasto no declarado en $1.077.000; la cuenta sigue aprobada con observaciones. En cuanto a la derivación de los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, que subsiste respecto de la observación N°16 y de la boleta N°4 de don Gian Franco Bassi de Lartundo, ésta no constituye una sanción, y la existencia de una eventual infracción se determina en el procedimiento respectivo, en el que la candidatura puede hacer valer sus alegaciones.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida, sólo en cuanto se levanta la observación N°11 respecto de $1.900.000, se levanta la observación N°20 respecto de los $12.383.127 tenidos por no declarados y se ordena al Servicio Electoral determinar el reembolso en lo que corresponda, hasta el máximo legal, y se la rechaza en lo demás.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°199-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/11/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°199-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

1C05120F-9580-422C-9E9F-C22C5F3BC4A0

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.